

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
אביגדור ליברמן
עודד פורר
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5250/25/פ

הצעת חוק מענה אנושי ללא תשלום לאזרחים ותיקים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2024

1. תיקון חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 18 יבוא :
הצרכן

"שירות לצרכן 18ד. עוסק המספק שירות לצרכן באמצעים דיגיטליים
שהוא אזרח ותיק ללא תשלום, לא יגבה תשלום בעד שירות זה
ללא תשלום שניתן באמצעות מענה אנושי לצרכן שהוא אזרח
ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים,
התש"ן–1989²."

2. תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981³, אחרי סעיף 3א5 יבוא :
הבנקאות (שירות ללקוח)

"שירות ללקוח 4א5. תאגיד בנקאי המספק שירות ללקוח באמצעים
שהוא אזרח ותיק דיגיטליים ללא עמלה, לא יגבה עמלה בעד שירות
ללא עמלה זהה שניתן באמצעות מענה אנושי ללקוח שהוא
אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים,
התש"ן–1989."

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

² ס"ח התש"ן, עמ' 26.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה להבטיח יחס הוגן ושוויוני לאזרחי ישראל הוותיקים ולהגן עליהם מגביית תשלומים מיותרים. בתי עסק רבים מספקים כיום שירותים באמצעות אמצעים דיגיטליים. ישנם עסקים המספקים שירותים מסוימים באמצעות אמצעים דיגיטליים ללא תשלום, ונותנים אפשרות לקבל שירותים אלו באמצעות מענה אנושי, בתוספת תשלום.

אזרחים ותיקים רבים מתקשים בשימוש באמצעים דיגיטליים ובפועל אין באפשרותם להשתמש בשירותים בדרך זו. לא סביר שאזרחים אלו יידרשו לתשלום בעד שירות המסופק לכלל הצרכנים ללא תשלום רק בשל קושי זה.

מוצע לתקן את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ולקבוע שעוסק המספק שירות באמצעות מענה אנושי שכרוך בתשלום, ומאפשר לצרכן לקבל שירות זה ללא תשלום באמצעות אתר האינטרנט או היישומון של בית העסק, לא יגבה תשלום בעד שירות זה כאשר הוא ניתן באמצעות מענה אנושי לצרכן שהוא אזרח ותיק.

בנוסף, מוצע להחיל את האיסור על תאגידים בנקאים, שלצד המענה האנושי מספקים שירותים זהים ללקוחות באמצעים דיגיטליים. בהתאם לכך, מוצע לתקן את חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, ולקבוע שתאגיד בנקאי המספק שירות באמצעות מענה אנושי שכרוך בעמלה, ומאפשר ללקוח לקבל שירות זה ללא עמלה באמצעות אתר האינטרנט או היישומון של התאגיד הבנקאי, לא יגבה עמלה בעד שירות זה כאשר הוא ניתן באמצעות מענה אנושי ללקוח שהוא אזרח ותיק.

הצעת חוק זו תגן על אזרחים ותיקים מהוצאות שאינן הכרחיות ותסייע להם ולקבל שירות יעיל ונגיש ללא תוספת עלות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בכסלו התשפ"ה (23.12.2024)